

## 1 Datenschutz



Datenschutz beschreibt den **Schutz vor der missbräuchlichen Verarbeitung personenbezogener Daten** sowie den Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, also dass jeder jederzeit darüber bestimmt, wer wann seine Daten nutzen und verarbeiten kann.

## 2 Personenbezogene Daten



Personenbezogene Daten sind **alle Informationen, die sich auf eine** (identifizierbare) **Person beziehen**. Personenbezogene Daten, die in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann, gelten nicht mehr als personenbezogene Daten. Damit die Daten **wirklich anonymisiert** sind, muss die **Anonymisierung unumkehrbar** sein.

Dem gegenüber steht die **Pseudonymisierung**, die z.B. mit dem Ergänzen einer weiteren Tabellenspalte **rückgängig gemacht werden kann**.

## 3 Was ist die DSGVO?



Die **europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)** ist eine Verordnung der Europäischen Union, die die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten vereinheitlicht. Seit Mai 2018 ist sie in der EU sowie Island, Liechtenstein und Norwegen geltendes Recht.

Die DSGVO besteht aus 99 Artikeln in 11 Kapiteln. Eine gravierende Neuregelung der DSGVO (neben einigen weiteren) war, dass **Bußgelder** für Verstöße **drastisch erhöht** wurde und die **Verarbeitung personenbezogener Daten nur** aufgrund eines **Erlaubnistatbestands** (Artikel 6) **zulässig** ist:

- Die betroffene Person hat ihre Einwilligung gegeben (**das ist häufig in AGBs o.ä. versteckt**)
- die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich (z.B. **Adresse für Versand** ).
- die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich (z.B. **Handel mit waffenfähigen Chemikalien** ).
- die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen zu schützen (z.B. **bei Entführungen** ).
- die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt (z.B. **für Ermittlungen zur Gefahrenabwehr** ).
- die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich (z.B. **Schufa-Auskunft bei Vermietung** ).

## 4 Recherche: Datenschutzgrundsätze

Recherchiere, was die 7 Datenschutzgrundsätze aus Artikel 5 der DSGVO besagen.



| Nr. | Titel                                                                  | Inhalt                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | Transparenz/Rechtmäßigkeit                                             |                                                                 |
|     | Persb. Daten müssen rechtmäßig und nachvollziehbar verarbeitet werden. |                                                                 |
| 2   | Zweckbindung                                                           |                                                                 |
|     | Verarbeitung nur zum Zweck, zu dem sie erhoben wurden.                 |                                                                 |
| 3   | Datenminimierung                                                       | nur so viele Daten wie unbedingt nötig                          |
| 4   | Richtigkeit                                                            | sachliche Richtigkeit und Aktualität muss sichergestellt werden |



- Verteilt euch gleichmäßig auf die Stationen.
- Wechselt nach Ablauf des Timers zu einer Station, bei der ihr noch nicht wart.
- In jeder Arbeitsphase:
  - Diskutiert, ob und wenn ja welche Datenschutzgrundsätze in dem Beispiel verletzt werden. Begründet eure Überlegung.
  - Diskutiert, ob ihr mit den Ergebnissen eurer Vorgänger einverstanden seid und ergänzt bzw. korrigiert diese.
  - Schreibt eure Ergebnisse auf dem Blatt auf.
- Eine Person je Station präsentiert abschließend die Ergebnisse ihrer letzten Station.



Im Internet findet man über jede:n von uns viele Informationen. Manche sind harmlos, andere können in den falschen Händen gefährlich werden.

- Recherchiert möglichst viel zu einer Person im Internet und versucht vor allem Informationen zu finden, die der Person unangenehm sein könnten oder die schwer zu finden sind.
  - Beispiele: Frau Duschka, Herr Herrmann, Friedrich Merz, Dominik Krause, eure Eltern, ...
- Erstellt einen möglich detailreichen Lebenslauf (keine Maximallänge) mit BYCS-Word
- Ergänzt anschließend, was man mit böser Absicht mit diesen Informationen negatives machen könnte.  
**Zur Inspiration: Identitätsdiebstahl, materieller Diebstahl, Rufschädigung, etc.**

**Fazit:** Haltet anschließend fest, welche Lehren ihr aus dieser Aufgabe zieht.  
Ergebnisse sind individuell und werden präsentiert.

## 5 Was sind Cookies?



- Cookies sind kleine Datenelemente, die eine Website **auf dem Computer**/im Browser des Nutzers **speichert**.
- Beim Aufrufen einer Internetseite, schickt der Browser die gespeicherten Cookies an die Seite, sodass diese den Nutzer anhand der Cookies erkennen kann.
- Cookies sind nützlich, um bspw. **Warenkörbe** und **Logins** zu speichern. Diese würden ansonsten bei jedem Wechsel einer Unterseite verloren gehen.
- Mit Cookies können jedoch auch umfassende Nutzungsprofile erstellt werden, sodass Websites und Werbeanbieter genau herausfinden können, auf welchen Seiten sich ein Nutzer bewegt hat.
- So erhält man personalisierte Werbung, kann jedoch auch **gezielt manipuliert** werden.
- Werden Cookies im Browser gelöscht, stehen diese für Internetseiten nicht mehr zur Verfügung.
- Man unterscheidet zwischen:
  - **technisch notwendig**
  - **intern für Komfort/Performance**
  - **Drittanbieter (für Tracking)**
- Letztere sammeln hierbei Informationen für andere Internetseite (z.B. Werbe-Anbieter oder Online-Shops).
- Heutzutage gibt es viele Alternativen, um auch ohne Drittanbieter-Cookies umfassende Nutzerprofile zu erstellen. Dennoch sind Cookies hierzu weiterhin hoch-relevant.



## Cookie-Rollenspiel

### Rollen-Typ 1: Website

- **Start:** Dein Nutzer beginnt immer auf der ersten Seite (Startseite).
- Frage deinen Nutzer zu Beginn nach den gewünschten **Cookie-Einstellungen (Technisch notwendig/ keine Drittanbieter/ alle)** und gib immer die entsprechenden Cookies heraus (Tabelle auf der jeweiligen Rückseite)
- Der Name der aktuelle Unter-Seite steht immer auf der Rückseite des Blattes.
- Auf der Rückseite findest du außerdem Anweisungen, wenn der Nutzer etwas 'anklickt'. Diese darf der Nutzer nicht sehen.
- Frage den Nutzer **bei jeder Aktion** nach seinen **Cookies!**
- Die Abschluss-Seite ist immer ganz hinten und eine Seite mit unbekanntem Inhalt.

### Rollen-Typ 2: Nutzer

- **Start:** Besuche eine beliebige Website und führe dort verschiedene Aktionen durch.
- Von jeder Website erhältst du Cookies. Auf diesen ist aufgelistet, für welche Seiten diese vorgesehen sind.
- Zeige einer Website bei jeder Aktion genau die Cookies, die für sie bestimmt sind (behalte die Cookies hinterher).
- Wenn du mit einer Website 'fertig' bist, besuche die nächste.
- Besuche Websites in unterschiedlicher Reihenfolge, auch mehrmals und beobachte Unterschiede.



## Untersuchung eines konkreten Falls

Wähle ein Beispiel aus, bei dem deine personenbezogenen Daten gespeichert sind, über das du möglichst viel weißt. Fülle anschließend die Tabelle aus und bewerte, ob der jeweilige Grundsatz eingehalten wird oder, ob du es nicht weißt und mehr Information benötigst.

Mein Beispiel:

Gespeicherte Daten:

| Nr. | Erfüllt? | Begründung |
|-----|----------|------------|
|-----|----------|------------|